

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2014/2542

นาย ธีรสมิทธิ์หรือทรงศักดิ์ พัฒนานุ
โชค

นาง ดุชนิ ทวีภูษิต

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12

สินค้าที่จำเลยสั่งซื้อจากโจทก์ต้องจัดทำขึ้นเป็นพิเศษแล้วนำไปติดตั้งในสถานที่ของจำเลย ทั้งต้องมีการทดสอบการใช้ระยะหนึ่ง โจทก์นำสินค้าไปติดตั้งและดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยจำเลยลงลายมือชื่อ รับสินค้าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 เมื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12 อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้อง ได้เป็นต้นไป โจทก์ยอมบังคับสิทธิเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อ สินค้าที่ซื้อขายติดตั้งเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบว่า ใช้งานได้ดีและจำเลยยอมรับมอบสินค้านั้นแล้ว อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งซื้อเตาลมโบลเลอร์ 2 หัว จากโจทก์ในราคา 101,000 บาท จำเลยชำระราคาให้แล้ว 30,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 71,000 บาท จำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 81,650 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

7.5 ต่อปีของต้นทุนเงิน 71,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ส่งมอบสินค้าเกินกำหนด เตาลมโบลเออร์ ที่โจทก์ส่งมอบใช้การได้เพียง 1 หัว จำเลยแจ้งให้โจทก์แก้ไขแต่โจทก์เพิกเฉย คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 71,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นทุนดังกล่าว นับแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอายุความ ที่โจทก์จะฟ้องคดีเรียกเอาค่าสินค้าจากจำเลย ในปัญหาเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า สินค้าที่จำเลยส่งซื้อจากโจทก์ต้องจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ แล้วนำไปติดตั้งในสถานที่ของจำเลย แล้วต้องมีการทดสอบการใช้ระยะหนึ่งซึ่งโจทก์นำสินค้าไปติดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 แล้วดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย และจำเลยลงลายมือชื่อรับสินค้าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อายุความเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 แต่จำเลยฎีกาว่า อายุความจะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เนื่องจากในวันดังกล่าวสินค้าตกอยู่ในเงื้อมมือของจำเลยแล้ว ถือว่ามีการส่งมอบแล้ว ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 462 เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 193/12 อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้
เป็นต้นไปซึ่งโจทก์จะบังคับสิทธิเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อ สินค้าที่ซื้อขายติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ทั้งผ่านการทดสอบว่าใช้งานได้ดีและจำเลย ยอมรับมอบสินค้านั้นแล้ว ดังนั้นจากข้อ
เท็จจริงที่ปรากฏอายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งคดีของ
โจทก์ยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-พิมล สมานิตย์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ